

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3120 -
3121/2538

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสี่ยง สวรรค์ กลการ
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง, มาตรา , มาตรา ตาราง 2 ท้าย ป.วิ.พ. (7)

การร้องคัดค้านการขายทอดตลาดเป็นคำขอเพื่อให้ศาลมีคำสั่งยกกระบวนการพิจารณาวิธีการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 วรรคสอง ต้องทำเป็นคำร้องและเสียค่าธรรมเนียมศาลตามตาราง 2 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ข้อ (3)และ (7) โดยชำระเมื่อยื่นคำขอต่อศาล จำเลยที่ 2 ยื่นคำขอต่อศาลชั้นต้นโดยเสียค่าธรรมเนียมศาล 50 บาท ตามที่พนักงานศาลเรียกให้เสีย ไม่ได้จงใจขัดขืนไม่ยอมเสียค่าธรรมเนียมศาลซึ่งขาดอยู่เพียง 20 บาท ศาลชั้นต้นชอบที่จะสั่งให้เสียให้ครบถ้วนภายในเวลาอันสมควร ไม่ควรด่วนยกคำร้อง

คดีสืบเนื่องจากโจทก์และจำเลยทั้งสามตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลได้พิพากษาตามยอมให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ จำเลยทั้งสามไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญายอม โจทก์ขอให้บังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินพร้อมตึกแถวของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาดโดยวิธีปลดจำนองโจทก์เป็นผู้ประมูลซื้อได้

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่าการขายทอดตลาดทรัพย์สินดำเนินการไปโดยไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว

โจทก์คัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ในวันนัดไต่สวน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลตรวจสำนวนแล้วปรากฏว่า คำร้องขอของจำเลยที่ 2 ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมตามตาราง 2ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ข้อ 3 ค่าคำร้องขอเป็นเงิน 20 บาท ในขณะที่ยื่นคำขอ จึงเป็นคำขอที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 2 เสีย

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การร้องคัดค้านการขายทอดตลาดของจำเลยที่ 2 เป็นคำขอเพื่อให้ศาลมีคำสั่งยกกระบวนการพิจารณาวิธีการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสองซึ่งต้องทำเป็นคำร้องและต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามตาราง 2ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ข้อ (3) เป็นคำคำร้องเป็นเงิน 20 บาท และข้อ (7) เป็นค่าคำสั่งอีกเป็นเงิน 50 บาท โดยต้องชำระเมื่อยื่นคำขอต่อศาล เมื่อจำเลยที่ 2 ยื่นคำขอได้เสียค่าธรรมเนียมศาลไว้ 50 บาท โดยพนักงานศาลระบุว่าเป็น "ค่าคำร้อง" ตามที่พนักงานศาลเรียกให้เสีย จำเลยที่ 2 ไม่ได้จงใจขัดขืนไม่ยอมเสียค่าธรรมเนียมศาลซึ่งขาดอยู่เพียง 20 บาท ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อศาลชั้นต้นว่าจำเลยที่ 2 เสียค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วนเช่นนี้ ชอบที่ศาลชั้นต้นจะสั่งให้จำเลยที่ 2 เสียให้ครบ

ถ้วนภายในเวลาอันสมควร ไม่ควรด่วนยกคำร้องของ จำเลยที่ 2 ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นดำเนิน กระบวนพิจารณาต่อไปตามรูปคดี โดยให้จำเลยที่ 2 เสียค่าธรรมเนียมศาลส่วนที่ยัง ขาดอยู่จำนวน 20 บาท

(จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ-ชูชาติ ศรีแสง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>